



Belastingrecht 3

College 9

Voorjaar 2026

Deze cursus wordt in opdracht van Nyenrode Business Universiteit verzorgd.

ONDERWERPEN COLLEGE 9

- **Horizontaal toezicht**
- **Tax Planning & Fair Share**
- **Ethiek**
- **Tentamentraining**

Verplichte studiestof:

Artikelen Ethiek:

- *Belastingadviseurs in een accountantsorganisatie. Een grijze toekomst, door P.G.H. Albert, Accountant Q3, september 2018*
- *Fiscale ethiek in de Boardroom, door Gribnau*

Artikel Horizontaal toezicht:

- *De doorontwikkeling van horizontaal belastingtoezicht, door R. Russo en E.A.M. Huisters-Stoop, Maandblad Belasting Beschouwingen (MBB), nr.9, september 2020*

Taken Belastingdienst

- **Blauwe Dienst**

- Heffing/inning rijksbelastingen, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen

- **Douane**

- Heffing/inning invoerrechten, BTW bij invoer, accijnzen
- Handhaving Veiligheid, Economie, Gezondheid en Milieu (VEGEM)

- **Toeslagen**

- Kinderopvang-, zorg- en huurtoeslag

Strategische doelstelling Belastingdienst

- **Compliance bevorderen**

- Belastingplichtigen leven – bij voorkeur vrijwillig – de fiscale wet- & regelgeving na
 - Doel is dus bijv. niet om zoveel mogelijk belastingopbrengsten verkrijgen

- **Compliance houdt in:**

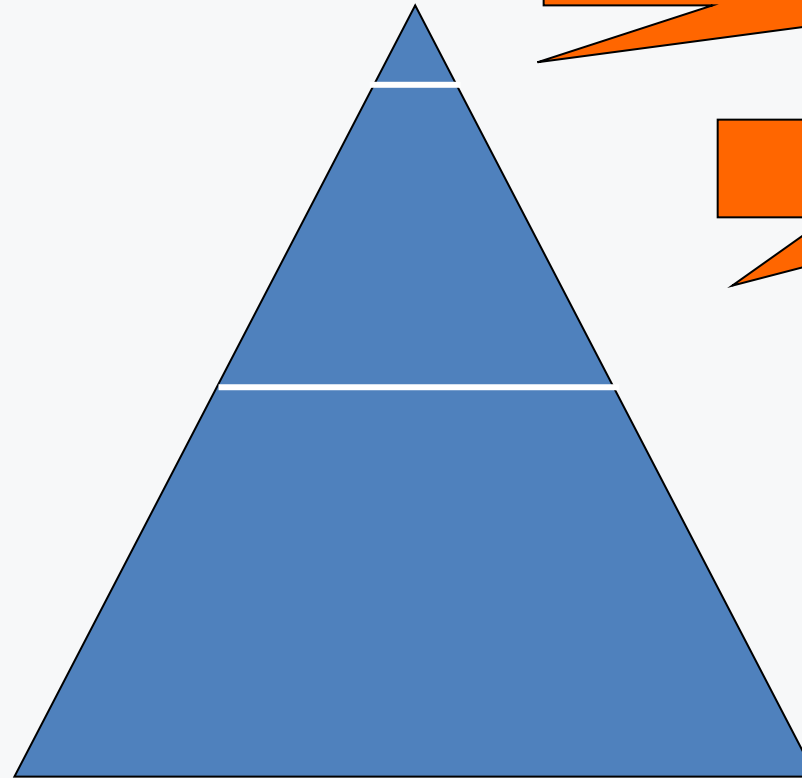
- Tijdig als belastingplichtige registreren
- Tijdig aangifte(n) doen
- Juiste en volledige aangifte(n) doen
- Tijdig belastingschuld betalen

Gedragsbeïnvloeding door:

- **Dienstverlening en informatieverstrekking**
 - Voorkoming van non-compliant gedrag
- **Toezicht of fiscaal gedrag**
 - Mate van compliance nagaan en zo nodig verbeteren/afdwingen
- **Opsporing door FIOD**
 - (Fiscale) fraude-onderzoeken
- **Handhavingscommunicatie**
 - Compliance verhogen door media-gebruik



Aantal Nederlandse belastingplichtigen



**8.600 GO-concerns en 2200 ZVP
(zeer vermogende personen)
= 75% van de totale belastinginkomsten**

1.800.000 MKB-bedrijven

7.000.000 Particulieren

Horizontaal toezicht

- **Uitgangspunt**

- De meeste belastingplichtigen zijn geen belastingontduikers
 - Daarom met hen een relatie aangaan o.b.v. **wederzijds vertrouwen** (dat afspraken worden nagekomen), **begrip** (voor elkaars (on)mogelijkheden) en **transparantie** (over wat men gaat doen in de nabije toekomst)

- **Initiatieven**

- Individuele handhavingsconvenanten met GO → **doorontwikkeling HT belastingdienst (zie verplicht artikel in OWP)**
- Fiscale Dienstverlenersconvenant t.b.v. MKB en MGO
- AEO-vergunning met expediteurs (Douane)
- Convenanten met branche-organisaties en software-ontwikkelaars
- Voor-ingevulde aangifte voor particulieren

Voordelen Horizontaal Toezicht

Algemeen:

- Professionele en efficiënte werkrelatie tussen belastingplichtige/belastingadviseur en Belastingdienst

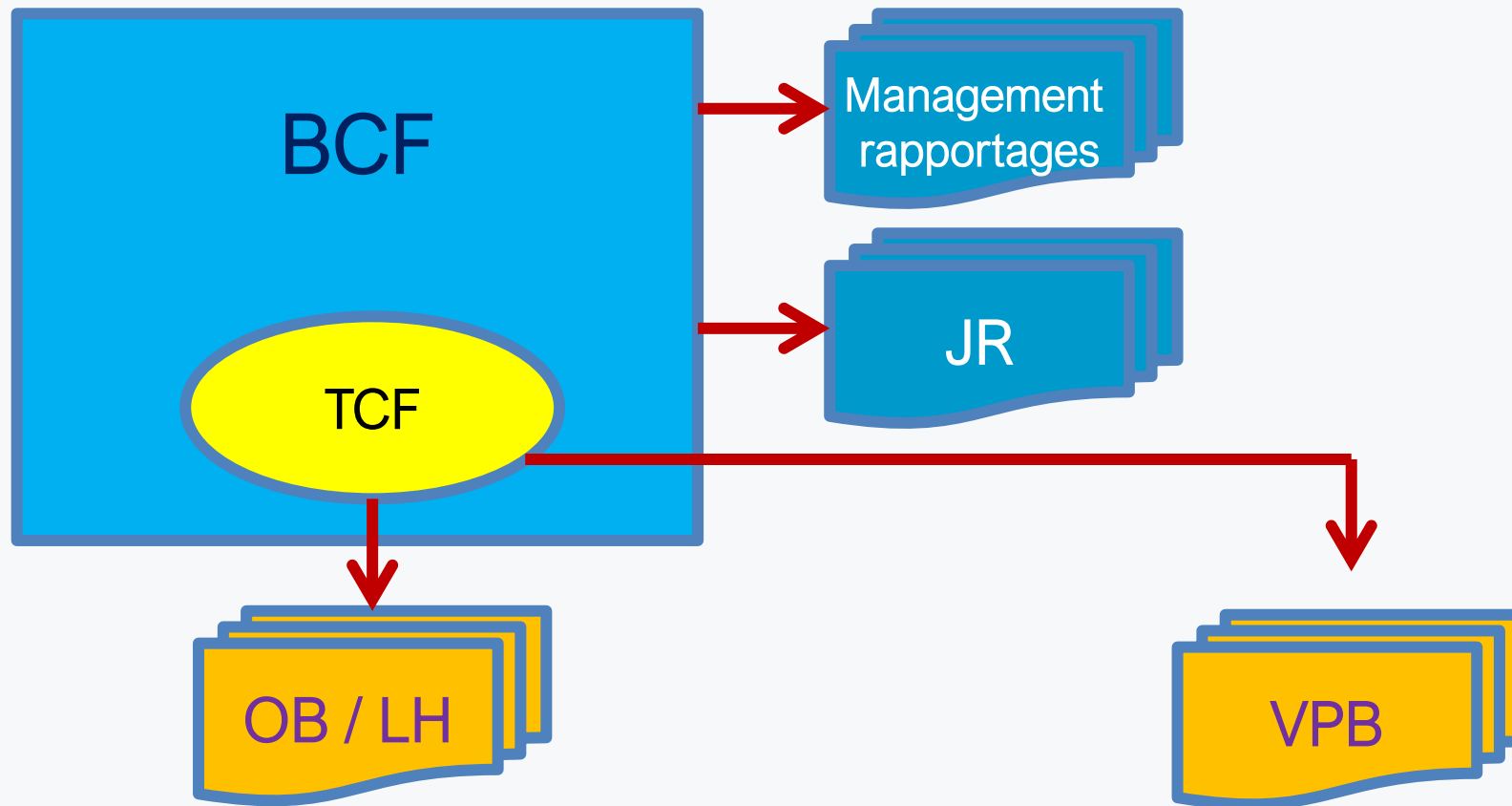
Belastingplichtige krijgt snel zekerheid

- Snelle regeling aangiften / bezwaarschriften, zodat de belastingpositie (in jaarrekening) tijdig bekend is
- Snel duidelijkheid over fiscale gevolgen bij reorganisatie, fusie, overname e.d.

Inspecteur kan zijn toezichtcapaciteit beter afstemmen

- Op mate van kennis van en vertrouwen in belastingplichtige

TCF als onderdeel v/h BCF



Fiscale beheersing (TCF)

Deelproces	Aandachtsgebieden
Fiscale organisatie	Overeenstemming fiscale doelstelling en organisatiedoelstellingen Organisatiestructuur en fiscale structuur Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Bezetting en opleiding Inbedding in de organisatie
<i>Tax planning</i>	Het onderkennen en implementeren van fiscale mogelijkheden
<i>Tax risk management</i>	Fiscaal bewustzijn binnen de organisatie organiseren Identificeren van fiscale risico's Reageren op fiscale risico's (beheersen)
Communicatie	Het bevorderen van het fiscale bewustzijn in de organisatie Opstellen van rapportages
IT	Ondersteuning IT bij realisatie fiscale doelstellingen
<i>Monitoring</i>	Het monitoren van de fiscale functie
Fiscale boekhouding (<i>Tax accounting</i>)	Belastingposities in de jaarrekening Fiscale voorzieningen in de jaarrekening
Fiscale compliance	Het tijdig volledig en juist indienen van de fiscale aangiften Het tijdig en volledig voldoen van belastingschulden

Periodiek (voor)overleg



Beoordeling door Belastingdienst

- **Individueel handavingsconvenant**

- Kwaliteit BCF / TCF
- Hoe bel.pl. met signalen (kliks, media-aandacht) omgaat
- Hoe bel.pl. gebruik maakt van vooroverleg

- **FD-convenant**

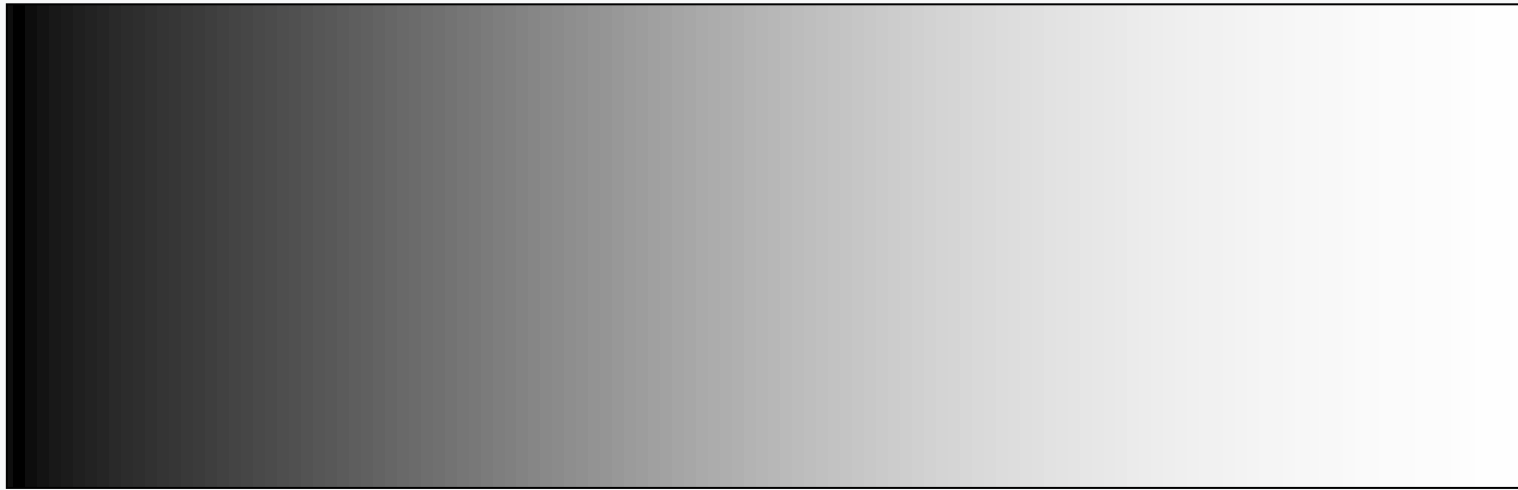
- Kwaliteitsborgingssysteem FD (metatoezicht)
- Hoe FD met signalen (kliks, media-aandacht) omgaat
- Hoe FD gebruik maakt van vooroverleg



Veelvoorkomende onderwerpen vooroverleg

- **Verrekenprijzen & concernfinanciering**
- **Vestigingsplaats, fusies e.d.**
- **Waarderingskwesties**
 - Onroerende zaken / OHW
 - Verkoop van concernonderdelen
- **Voorzieningen**
- **Informeel kapitaal**
- **Loon van sleutelfiguren** (opties, afvloeiing, expats e.d.)
- **Tarief in de OB** (hoog, laag, nihil of vrijgesteld)





Ontduiking

illegaal

Niet acceptabel

Ontwijking

Legaal

Door burgers meestal acceptabel

Door ondernemingen steeds vaker discutabel

Tax Planning

- *Het opzetten van structuren of het structureren van transacties die in hoofdzaak gericht zijn op het besturen van de **fiscale positie**, dan wel activiteiten die de controle, de beheersing en integriteit van de **fiscale verslaggevingsprocessen** van de onderneming beogen (Eelco v/d Enden)*
 - Niet enkel Vpb, maar ook OB, LB e.d.
- **Tax risk management is onderdeel van het Tax Control Framework**
 - De onderneming onderkent haar fiscale risico's tijdig en beheerst deze risico's adequaat en zoveel mogelijk proactief.
 - Bedrijfsrisico's moeten in het jaarverslag worden gerapporteerd (art. 2:391, lid 1 BW)
 - De vraag is of dit ook geldt voor fiscale risico's



Agressieve Tax Planning

- Onderneming ziet belastingen als kostenpost die zoveel mogelijk geminimaliseerd moet worden.
- **Op agressieve Tax Planning komt echter steeds meer kritiek**
 - Kritiek door media, NGO's, politiek
 - Freeriders-gedrag leidt tot hogere belasting voor de goedwillenden
 - Ook bij goedwillende vermindert daardoor de bereidheid tot belasting betalen
 - Leidt tot **negatieve publiciteit** en dus tot minder omzet
 - Onderneming heeft er belang bij om dit te voorkomen

Tax Planning is het gevolg van:

- **Verregaande fiscalisering van het menselijk bestaan**
 - Hoge tarieven door steeds hogere overheidsuitgaven
 - Eigen belang wordt fiscaal gestimuleerd door instrumentele overheidsdoelen
- **Complexe belastingwetgeving**
 - Voortdurende wijzigingen
 - Tegengaan ongewenste constructies
 - Bijv. renteaftrekbeperkingen, DBA
 - **Mandatory Disclosure** (wet vanaf 1 juli 2020)
 - Uitzonderingen in wet door lobby-groepen
- **Internationale belastingconcurrentie tussen landen**
 - Hiervan kunnen echter lokale MKB-ondernemingen niet altijd profiteren



Corporate Social Responsibility (MVO)

- **Verplichtingen van ondernemingen gaan verder dan de wet en maken van winst**
 - Ook economische, juridische, ethische en filantropische verantwoordelijkheden want:
 - Meerdere stakeholders
 - Toenemende aandacht voor fiscaliteit door NGO's, media en politiek
- **Daarom moet Tax Planning zijn opgenomen in de (fiscale) strategie**
 - Anders worden steeds ad hoc keuzes gemaakt



Factoren bij fiscale strategie

(Gribnau en Hamer)



1. Concurrentie binnen branches / landen

- Is betalen van 'smeergeld' in sommige situaties toegestaan om projecten te verkrijgen?

2. Soort activiteiten die bedrijven ondernemen

- Mening NGO's: Commerciële exploitatie van natuurlijke rijkdommen moeten in belangrijke mate ook ten goede komen aan de lokale gemeenschap

3. Behandeling door Belastingdienst

- Handelen de belastingambtenaren in dat land integer?
- Is er een rechtvaardig onderscheid in het toezicht op bedrijven?
 - Bijv. tussen GO en MKB, of tussen die wel en geen 'fair share' betalen?

Factoren bij fiscale strategie II

4. Uitgangspunt **globaal of lokaal perspectief**?

- Maakt het uit waar in de wereld belasting wordt betaald?
- Moet er onderscheid gemaakt worden tussen belasting op operationele activiteiten en passieve financiering?

5. Kunnen bepaalde belastingen (bijv. LB, OB, Div.bel) **compenseren** voor andere belastingen (bijv. Vpb)?

6. Rechtvaardiging als belastingbesparingen worden gebruikt voor **directe investeringen in lokale gemeenschap**?

- Scholen, wegen in (corrupte) ontwikkelingslanden

7. **Benchmarking** m.b.t. hoogte belastinguitgaven per bedrijf

- Wat zijn de key performance indicators voor vergelijking met 'peer group'?



Drie visies op Tax Compliance

1. Belasting betalen o.b.v. de '**letter van de wet**'
2. Belasting betalen naar de '**geest**' van de wet'
3. Betalen van een '**Fair Share**'



Letter van de wet

- Legalistische benadering
 - Alles wat niet bij wet is verboden, is toegestaan om winst voor aandeelhouders te genereren
 - Leidt tot agressieve Tax Planning
 - Er zijn echter meer stakeholders
 - Gevaar voor reputatieschade
 - Gevaar voor slechte relatie met Belastingdienst



HR 10 februari 2012

Belastingplichtige **mag de fiscaal voordeligste weg** kiezen, maar **verboden** zijn:

- **kunstgrepen** zonder enig reëel zakelijk belang
- die uitsluitend **belastingverijdeling** tot doel hebben
- waardoor in **strijd met doel en strekking van de wet** wordt gehandeld



Houding meeste belastingadviseurs

1. Het is aan de **wetgever** om de **wet** zo nodig te **veranderen**
2. Een **adviseur** die zijn cliënt niet op een belastingbesparings-mogelijkheid wijst, doet zijn **werk** niet **goed** en loopt het risico door zijn cliënt **aansprakelijkheid** te worden gesteld



Prof. Philippe Albert

Geest van de wet

- **Belasting betalen o.b.v. 'doel en strekking' van de wet**
 - Dit is vaak het uitgangspunt bij rechtelijke uitspraken
- **Probleem is dat dit niet altijd duidelijk is:**
 - Uit parlementaire behandeling blijkt vaak een **politiek compromis**
 - Soms veel invloed van belangengroepen (ANWB, VEH, VNO-NCW, LTO e.d.)
 - Soms **haastige wetgeving** om constructies tegen te gaan
 - Wetgever overziet niet altijd alle complexe en gedetailleerde regels
 - Door haast soms zelfs in tegenspraak met rechtsbeginselen
 - **Onmogelijkheid** om alles vooraf te voorzien en te reguleren
 - Maatschappelijke ontwikkelingen sinds wetgeving gaan snel
 - Onduidelijk op **welk niveau 'doel en strekking'** getoetst moet worden
 - Op regel-, artikel- of systeem-niveau?



Bedrijven moeten hun Fair Share betalen



Prof. Richard Happé

- **Fiscale moraliteit door belastingplichtigen**

- Afweging eigen belang versus belang v/d gemeenschap

“Men behoort geen constructie te gebruiken, waarvan belastingplichtige behoort te weten dat als die bij het opstellen van een wet bekend zou zijn geweest, voor de wetgever aanleiding zou zijn geweest om die wet anders te formuleren”
(Richard Happé)



In het algemeen geldt:

Compliance wordt bevorderd door:

- Overtuiging dat het **fiscale stelsel rechtvaardig** is
- Overtuiging dat **overheid goed met de ontvangen gelden omgaat**
- **Gevoel dat ook anderen hun ‘fair share’ betalen**
 - Anders is *‘belasting betalen voor de dommen’*
- **Belastingdienst professioneel optreedt**
 - Positieve interactie met Belasting (vooroverleg, ABBB)
 - Fiscus vertrouwt belastingplichtige, tenzij het tegendeel blijkt (HT)
 - Hard aanpakken van *‘free riders’*

